



INFORME DE AUDITORÍA SOCIOLABORAL



MEKALA S-L

ZURE BAKEA ASESORES S.L

EQUIPO AUDITOR:

Eneritz Epelde De la Torre

Argiñe Delgado Mardaras



Nº expediente	Alcance Auditoría	Fecha
12/2024	Mixto	21/06/20024

Alcance Consultoría	Fecha
Mixto	30/05/20024



ÍNDICE

I. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME.....	1
II. IDENTIFICACIÓN DE LOS DESTINATARIOS.....	1
III. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA.....	2
IV. PÁRRAFO DE ALCANCE.....	3
V. ÁMBITO TEMPORAL.....	3
VI. ÁMBITO CUANTITATIVO.....	3
VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	4
VIII. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO.....	6
IX. ÁREAS DE RIESGO.....	7
X. PÁRRAFO DE OPINIÓN.....	8
XI. PÁRRAFO DE SALVEDADES.....	22
XII. PÁRRAFO DE CONTINGENCIAS.....	25
XIII. INFORME DE CONSULTORÍA.....	31
XIV. PROTECCIÓN DE DATOS.....	45
XV. ABREVIATURAS.....	47
XV. GLOSARIO.....	48

ÍNDICE ANEXO

ANEXO 1.....	1
ANEXO 2.....	2



I. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo comprobar la adecuación de la entidad **MEKALA S.L** a los principios y normativas sociolaborales convencionalmente exigibles en las áreas de riesgos, con el alcance acordado en el Contrato de Encargo de fecha 23 de diciembre de 2023.

Nuestra responsabilidad radica en identificar y cuantificar las contingencias con efectos significativos en cada una de las áreas que se detallarán posteriormente. Para ello, se han seguido los procedimientos establecidos en las Normas Técnicas de Auditoría de la Asociación Española de Auditores (CEAL). Estos procedimientos requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la documentación, de los principios y normas aplicados, y de las estimaciones realizadas.

En la planificación de nuestro examen, hemos considerado únicamente la detección de eventuales errores e irregularidades que puedan suponer un efecto significativo sobre la adecuación sociolaboral de la entidad. Por lo tanto, nuestra opinión técnica no constituye una garantía sobre la adecuación futura de la entidad, ni una declaración sobre la eficacia o eficiencia con la que la Dirección ha gestionado los asuntos de la misma.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo "*In fine*" de la Cláusula Primera del Contrato de Encargo, quedan expresamente excluidas del objeto de este informe toda clase de actuaciones profesionales de consultoría o elaboración de recomendaciones.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS DESTINATARIOS

El presente informe ha sido encargado por Don Antonio Laucirica Romo, Director de Administración y administrador solidario de la compañía, para uso privativo y confidencial.

III. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA

Entidad	MEKALA S.L
Domicilio	Ortiz de Zarate 20, 1º C
Población y Provincia	Vitoria (Álava)
Código Postal	01010
CIF	B48418073
Código cuenta de cotización	011003456 10
Actividad	Fabricación de otros productos metálicos 2599
Convenio Colectivo aplicable	Convenio Colectivo Siderometalúrgico de Álava

Para más de un centro auditado se relacionan en el anexo 1

IV. PÁRRAFO DE ALCANCE

El alcance sustantivo de la auditoría está referido y limitado a las siguientes áreas de riesgos:

- A) Obligaciones formales de la empresa y sus trabajadores
- B) Relación jurídica socios, administradores y directivos
- C) Contratación
- D) Salarios y retribuciones
- E) Afiliación y cotización a la Seguridad Social
- F) Tiempo de trabajo, descansos y permisos
- G) Clasificación profesional, promoción en el trabajo y movilidad funcional
- H) Movilidad geográfica
- I) Modificación sustancial de condiciones de trabajo
- J) Suspensiones y extinciones
- K) Representación legal de los trabajadores
- L) Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud
- M) Contenciosos pendientes

V. ÁMBITO TEMPORAL

El alcance temporal de la auditoría vendrá limitado a 1 año, es decir, del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

VI. ÁMBITO CUANTITATIVO

El alcance cuantitativo de la auditoría incluye los dos centros de trabajo de la empresa y todos los trabajadores en alta a la fecha de inicio de los trabajos, excepto en lo relativo a salarios, donde se seleccionará una muestra representativa utilizando la técnica de descubrimiento.

En lo relativo a las áreas de "salarios y retribuciones" y "contratación," se ha seleccionado una muestra representativa estratificada mediante la técnica estadística de descubrimiento. Esta muestra se ha determinado con un margen de confianza del 90% sobre un universo de 308 nóminas, con un margen de desviación del 0,30%.

Para el desarrollo de su trabajo, el equipo auditor ha dispuesto en todo momento de la información y documentación solicitada a la entidad auditada a plena satisfacción, por lo que no ha existido limitación alguna al alcance.

El trabajo se ha limitado a la verificación de la adecuación sociolaboral con el alcance detallado en este apartado y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida por medio de la documentación y registros de la entidad auditada. Queda excluido del alcance de este encargo profesional cualquier área o subárea, periodo temporal y trabajadores y/o centros de trabajo que no estén expresamente reseñados como incluidos.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para la elaboración de este informe, se ha empleado una metodología detallada y estructurada. En primer lugar, se realizó un estudio preliminar de **MEKALA S.L** y de su sector de actividad, para comprender el contexto en el que opera la empresa y los riesgos específicos asociados a su industria. Seguidamente, se solicitó toda la documentación relevante por áreas de riesgos, incluyendo registros de empleados, contratos de trabajo, políticas de recursos humanos y registros de cumplimiento normativo. Esta información fue estudiada minuciosamente para identificar posibles áreas de preocupación y preparar la siguiente fase de la auditoría.

Posteriormente, se diseñó un plan detallado de auditoría que especificaba las áreas de enfoque, los procedimientos a seguir y los recursos necesarios, asegurando así una cobertura adecuada de todas las áreas de riesgo identificadas. Igualmente, unos días después se realizó una segunda solicitud de información y documentación adicional para clarificar aspectos específicos y completar los datos necesarios para una evaluación exhaustiva.



En la fase de evaluación, se examinó el sistema de gestión y control interno de **MEKALA S.L.**, incluyendo las políticas y procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de las normativas sociolaborales. La información recopilada se analizó en detalle, utilizando técnicas de auditoría específicas para identificar irregularidades y evaluar la efectividad de los controles internos. La programación de la auditoría incluyó la organización y asignación de tareas al equipo auditor, definiendo plazos e hitos clave para la ejecución de las actividades.

Se llevaron a cabo trabajos de auditoría in situ en los centros de trabajo de **MEKALA S.L.**, incluyendo pruebas sustantivas para revisar la exactitud y validez de la información, y pruebas de cumplimiento para evaluar la adherencia a las normativas y políticas internas. La empresa auditada tuvo la oportunidad de presentar sus alegaciones respecto a los hallazgos preliminares, las cuales fueron consideradas cuidadosamente en el proceso de elaboración del informe final.

Finalmente, se obtuvo una carta de manifestaciones firmada por la Dirección de **MEKALA S.L.**, confirmando la veracidad y completitud de la información proporcionada durante la auditoría. Con base en los hallazgos y conclusiones obtenidas, se redactó el informe final, el cual incluye observaciones pertinentes, aunque, conforme al contrato, no se realizaron labores de consultoría ni se emitieron recomendaciones específicas.

VIII. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO

El departamento de Gestión de personas de la entidad está organizada del modo siguiente:

	Sr. Antonio Laucica Romo	Dirección Gerente	
	Sr. Leyre Orduña Villalibre	Director Administración	
<i>Área Gestión</i>	Sr. Roberto Lopez Intxaurreaga	Director Recursos Humanos	
<i>Área de prevención</i>	Sra. Laura López Gómez	Responsable P.R.L	S.P.A (PREMAP Seguridad y Salud S.L)
<i>Área Legal</i>		Asesoría externa	Bufete fiscal Sr. Grupo Asegi Asesores
		Asesoría externa	Bufete Laboral Sr. Asevi Asesores Vitoria, S.L.

Realizadas las pertinentes pruebas de cumplimiento, se constata lo siguiente:

1. El sistema de gestión existe.
2. Está funcionando con relativa eficacia.
3. Ha estado funcionando durante todo el periodo auditado.

Los métodos empleados para obtener las evidencias han sido variados y exhaustivos, incluyendo inspecciones in situ, observación de procesos, entrevistas, confirmaciones de terceros, cálculos y técnicas de examen analítico.

Tras evaluar el sistema de gestión y control interno, se le otorga un grado de confianza medio. No obstante, se destacan las siguientes debilidades principales:

1. A día de hoy, no se han remitido todas las evidencias requeridas, lo que ha impedido realizar la auditoría conforme a la totalidad de la documentación señalada.
2. Se ha detectado falta de verosimilitud en algunos documentos y en las entrevistas realizadas.
3. Debido a la falta de cierta documentación, sólo será posible proceder con una serie de recomendaciones en el informe de consultoría.

IX. ÁREAS DE RIESGO

Las conclusiones del presente informe se exponen conforme a la siguiente estructura:

- Identificación de cada área y/o subárea de riesgo auditada
- Párrafo de opinión (favorable, desfavorable, con salvedades, denegada)
- En su caso, párrafo de salvedades.
- En su caso, párrafo de contingencias.

X. PÁRRAFO DE OPINIÓN

DESFAVORABLE	FAVORABLE CON SALVEDADES	FAVORABLE SIN SALVEDADES

A) Obligaciones formales de la empresa y sus trabajadores	FAVORABLE CON SALVEDADES
B) Relación jurídica socios, administradores y directivos	FAVORABLE
C) Contratación	FAVORABLE
D) Salarios y retribuciones	FAVORABLE
E) Afiliación y cotización a la Seguridad Social	FAVORABLE
F) Tiempo de trabajo, descansos y permisos	FAVORABLE CON SALVEDADES
G) Clasificación profesional, promoción en el trabajo y movilidad funcional	FAVORABLE
I) Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo	DESFAVORABLE
J) Suspensiones y extinciones	FAVORABLE
K) Representación legal de los trabajadores	FAVORABLE CON SALVEDADES

L) Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud	DESFAVORABLE
M) Contenciosos pendientes	FAVORABLE

A) Obligaciones formales de la empresa y sus trabajadores

El día 10 de marzo de 2015 se comunicó a la entidad mercantil, **MEKALA S.L**, el **Número de Identificación Fiscal**, el cual tiene plena validez para acreditar dicho número ante terceros. Sin embargo, la empresa no ha aportado el documento que acredita la solicitud de CIF, es decir, el Modelo 036. Por lo tanto, actualmente carecemos de evidencias de tal hecho. En este punto, se ha de señalar que no se ha presentado el Modelo 840, es decir, el Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, más conocido como IAE.

En cuanto a la **Protección de Datos Personales** se ha de tener presente las consideraciones se van a desarrollar en el informe de consultoría.

Y, por último, una de las obligaciones de los empresarios respecto de los trabajadores es informar de todas las vacantes disponibles en la empresa. Actualmente, no se tiene evidencias de este hecho por lo que no se puede dar una respuesta detallada.

B) Relación jurídica socios, administradores y directivos

En relación a los aspectos jurídicos y fiscales de los socios, administradores y directivos de **MEKALA S.L**, es importante destacar que el socio que desempeña el rol de jefe, y que tributa en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en adelante RETA, paga la cuota mínima establecida en la tabla de cotizaciones del RETA, según lo que establece el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto.

Este socio, al estar inscrito como autónomo, cumple con sus obligaciones de cotización mediante el pago de la cuota mínima mensual. Esta cuota es la cantidad base que los autónomos deben abonar a la Seguridad Social, cuyo importe se determina anualmente por el gobierno en función de las bases mínimas de cotización establecidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1 del TRLGSS y el artículo 1 del Decreto 2530/1970.

La situación de este socio es la siguiente: en primer lugar, está correctamente inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), cumpliendo con la normativa vigente según la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. En segundo lugar, este socio paga la cuota mínima mensual establecida en la tabla de cotizaciones del RETA. La cuota mínima es la más baja permitida y es utilizada frecuentemente por autónomos para reducir sus costes fijos mensuales.

La documentación proporcionada incluye justificantes de pago de la cuota del RETA, así como informes de la Seguridad Social que reflejan que las cotizaciones están al día y cumplen con las bases mínimas establecidas. Este pago de la cuota mínima garantiza que el socio está cumpliendo con sus obligaciones legales de cotización a la Seguridad Social, lo que incluye la cobertura de contingencias comunes y profesionales según lo estipulado en el RETA.

C) Contratación

C.1 Relaciones laborales

Las relaciones laborales son un vínculo o nexo entre una empresa y un trabajador. Estas relaciones laborales se formalizan por medio de un contrato laboral. Dicho concepto engloba una serie de actividades o aspectos que están relacionados con temas sociales así como, cuestiones económicas, como son el salario, el tiempo, las condiciones de trabajo o el proceso de producción.

En el caso analizado todas las personas trabajadoras que prestan servicios o han prestado servicios en algún momento han estado sometidas a lo dispuesto en sus contratos, en el Convenio Colectivo y en la legislación laboral.

Por consiguiente, para constituir una relación laboral ha de darse estos 4 puntos característicos:

- La persona que ofrezca sus servicios ha de hacerlo de forma voluntaria.
- Todos los servicios han de prestarse a cambio de una contraprestación.
- La prestación de esos servicios ha de ser por cuenta ajena.
- El trabajo se realiza bajo la dirección de otra persona.

En definitiva, para que estemos ante una relación laboral es imprescindible que se suscriba un contrato y dicho documento obligará a ambas partes. En el caso que estamos analizando se han firmado los contratos, como así hemos podido analizar. Por ello, sendas partes están obligadas a dar cumplimiento a ese contrato con las cláusulas que se han estipulado en dichos contratos.

En cuanto al personal de alta dirección son aquellas personas que llevan a cabo sus servicios con autonomía y con responsabilidad, es decir, funciones que estén relacionadas con los objetivos generales de la empresa en donde trabajan.

C.2 Contratos de puesta a disposición (ETT)

El contrato de puesta a disposición es el celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria teniendo por objeto la cesión del trabajador para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo poder de dirección quedará sometido aquél. En definitiva, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada conforme lo dispuesto en la legislación del ámbito laboral.

Por consiguiente, en el caso analizado **MEKALA S.L** no tiene contratos de puesta a disposición, es decir, contratos efectuados por medio de Empresas de Trabajo Temporal. Por lo tanto, no hay que desarrollar más este punto en cuestión.

C. 3 Contrato de Alta Dirección

En primer lugar, la Alta Dirección no se aplica el Estatuto de los Trabajadores dado que es una relación de carácter especial conforme lo regula la normativa laboral.

Igualmente, la jurisprudencia mayoritaria manifiesta que la relación establecida entre el alto directivo y la empresa contratante se caracteriza por la recíproca confianza entre ambas partes, derivada de la amplitud de las facultades y poderes que en la empresa asume el alto directivo. Por ello, se fundamenta en que la relación laboral especial se refleja en su régimen jurídico y en el amplio margen al pacto entre las partes, modulado por el principio de la buena fe en el ejercicio de los derechos y deberes del contrato. Al alto directivo le corresponden una serie de decisiones fundamentales o estratégicas, en respuesta a los objetivos generales de la empresa. En el caso que se está procediendo a su análisis se ha de señalar que hay un poder que se concede a Doña Sthepanie. En este poder se concede unos poderes amplios de gestión y dirección, a la Directora General. Este documento tiene fecha de 1 de diciembre de 2.023, día que por acuerdo del órgano de administración de la mercantil **MEKALA S.L.**, con la asistencia de la totalidad de sus miembros y por consiguiente con el quórum suficiente, adoptó por unanimidad, en el cual se adopta la suscripción del poder con Doña Stephanie. Del poder no hay mucho más que decir dado que es un documento muy amplio y detalla de forma concreta lo que puede realizar la Alta Directiva. Por último, manifestar que tiene fecha de 15 de diciembre de 2023.

En el supuesto analizado el personal de Alta Dirección con doble nacionalidad no hay mucho más que decir puesto que el contrato tiene validez desde el 1 de enero de 2024, por lo que se analizará en la próxima auditoría que se realice de esta materia.

C.4 Contratos Indefinidos

En primer lugar, de todos los trabajadores que prestan servicios en **MEKALA S.L** analizados para realizar esta auditoría un porcentaje muy alto tiene contratos indefinidos. Como se va a manifestar con posterioridad, las horas de los contratos son de 1727 horas sin embargo en el Convenio Colectivo de aplicación indica que para el año 2023 es de 1731. Sobre este hecho no hay ningún documento que indique si se ha establecido un acuerdo para reducir en cuatro horas las horas anuales de la jornada de trabajo.

Del mismo modo, se ha de apuntar que, en cada contrato suscrito por cada persona trabajadora, existe un periodo de prueba tal y como establece el artículo 14 ET. No obstante el Convenio Colectivo de aplicación no establece nada al respecto por lo que habrá que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo mencionado anteriormente.

Por otro lado, se ha de prestar consideración al trabajador 09X en el que se suscribió un contrato con duración indefinida a tiempo parcial, para un tiempo de 20 horas semanales.

D) Salarios y retribuciones

En el área de "Salarios y retribuciones", **MEKALA S.L** demuestra una gestión sólida y eficiente. Durante la auditoría, se revisaron minuciosamente todos los procesos relacionados con la remuneración de los trabajadores, y se constató que todo está en consonancia con las leyes laborales vigentes tal y como se especifica tanto en el Estatuto de los Trabajadores así como en el Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Álava.

En primer lugar, se ha verificado que los salarios se hayan calculado de manera correcta, mediante la revisión de las nóminas proporcionadas por la empresa. Se aseguró también, que no haya discrepancias entre lo estipulado en los contratos y lo efectivamente pagado a cada trabajador, como dicta el artículo 26 y el 29 del Estatuto de los Trabajadores y

en concordancia a las tablas salariales indicando en el Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Álava.

Además, se verificó el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y de seguridad social relacionadas con los salarios y retribuciones de los empleados. Esto incluye la correcta retención y declaración de impuestos, así como el pago oportuno de las cotizaciones a la seguridad social, según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Por lo que, luego de una evaluación exhaustiva, podemos afirmar que **MEKALA S.L** administra de manera adecuada el área de "Salarios y retribuciones". Todos los procedimientos están en orden, se cumplen las obligaciones legales y los empleados reciben una compensación justa y acorde a sus acuerdos laborales.

E) Afiliación y cotización a la Seguridad Social

Tras una revisión minuciosa de la documentación proporcionada por la dirección de **MEKALA S.L**, se puede afirmar que la empresa está al día en lo que respecta a la afiliación y cotización a la Seguridad Social. Los documentos analizados incluyen una serie de elementos clave que respaldan esta afirmación:

En primer lugar, se ha evaluado el certificado de estar al corriente en la Seguridad Social, el cual confirma que la empresa cumple con sus obligaciones en materia de cotizaciones y pagos a este organismo. Este documento es fundamental para demostrar que **MEKALA S.L** está al día con sus compromisos financieros en relación con la Seguridad Social.

Además, se ha revisado el informe de vida laboral de la empresa, el cual proporciona una visión general de la trayectoria laboral de los empleados y de los registros de cotización de la empresa. Este informe es crucial para verificar la consistencia y exactitud de los datos relacionados con la afiliación y cotización de los trabajadores.



Los justificantes de pago de las cuotas de la Seguridad Social también han sido examinados durante el proceso de revisión. Estos documentos son evidencia concreta de que **MEKALA S.L** realiza los pagos correspondientes de manera oportuna y regular, lo que garantiza la cobertura adecuada de sus empleados en materia de seguridad social.

Adicionalmente, se ha tenido en cuenta el modelo TC2, que es el documento utilizado para comunicar a la Seguridad Social las bases de cotización y los conceptos retributivos de cada trabajador. La correcta cumplimentación y presentación de este modelo son fundamentales para garantizar la transparencia y precisión en el cálculo de las cotizaciones.

Finalmente, se ha verificado el informe de inscripción que indica el Código de Cuenta de Cotización (CCC) de la empresa. Este código es único y se utiliza para identificar a la empresa ante la Seguridad Social en todos los trámites relacionados con la cotización y afiliación de los trabajadores.

La revisión exhaustiva de estos documentos confirma que **MEKALA S.L** cumple con todas las obligaciones legales en materia de afiliación y cotización a la Seguridad Social. Todos los trabajadores están debidamente afiliados y no existen deudas pendientes con este organismo, lo que refleja un sólido cumplimiento por parte de la empresa en este aspecto.

F) Tiempo de trabajo, descansos y permisos

El tiempo de trabajo se define en numerosa jurisprudencia y normativa europea como todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales.

En primer lugar, el Convenio Colectivo dispone que para el año 2023 la jornada laboral anual será de 1.731 horas. Igualmente, la determinación práctica de esta jornada laboral durante el período de vigencia del Convenio queda a resultas de los calendarios laborales que oportunamente se aprueben y fijen en la empresa. Sin embargo, no tenemos el



calendario anual de trabajo instaurado en la mercantil puesto que **MEKALA S.L** no lo ha proporcionado. Sin embargo, de los trabajadores analizados el tiempo de trabajo máximo anual es de 1727 horas, cuatro horas menos que lo estipulado en el Convenio Colectivo.

Tras analizar los contratos laborales de los trabajadores podemos dilucidar que tienen 30 días de vacaciones tal y como está dispuesto en la legislación del ámbito laboral así como en el Convenio Colectivo aplicable.

G) Clasificación profesional, promoción en el trabajo y movilidad funcional

La empresa cumple con lo establecido en el Convenio Colectivo aplicable, asegurando que todas sus políticas y prácticas laborales estén alineadas con las normativas vigentes. Esto se refleja claramente en varios aspectos clave de la gestión de recursos humanos.

En primer lugar, el organigrama de la empresa está bien clasificado. Cada puesto y nivel jerárquico está claramente definido, lo que facilita una comprensión precisa de la estructura organizacional. Gracias a esta clasificación, los empleados conocen sus roles, responsabilidades y las líneas de reporte dentro de la organización, lo que promueve una comunicación efectiva y una gestión eficiente.

Las categorías profesionales están bien delimitadas y son conocidas por todos los empleados. Estas categorías definen las diferentes funciones y niveles de responsabilidad dentro de la empresa, asegurando que cada trabajador tenga una visión clara de su posición y las expectativas asociadas a su rol.

Además, los criterios de promoción son claros y transparentes. Esto significa que los empleados entienden cuáles son los requisitos y el rendimiento necesario para avanzar en su carrera dentro de la organización. La transparencia en los criterios de promoción motiva a los empleados a mejorar su desempeño y garantiza un proceso de ascenso justo y basado en méritos.



La empresa también cuenta con descripciones de los puestos de trabajo claras y actualizadas. Cada posición tiene un perfil detallado que incluye las responsabilidades, habilidades requeridas, competencias necesarias y expectativas de desempeño. Esta documentación es esencial para asegurar que los empleados comprendan plenamente lo que se espera de ellos y para facilitar los procesos de selección, formación y evaluación del desempeño.

H) Movilidad geográfica

En primer lugar, conforme lo dispuesto en la legislación española el traslado de trabajadores que hayan sido contratados, en concreto, para prestar sus servicios en un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen.

En segundo lugar, hay una persona trabajadora, 68T, que se le notifica por parte de la empresa que a partir del 2024 va a desempeñar sus servicios en Francia.

Y, como es un trabajador que se desplaza a otro Estado, se le ha de cumplimentar un formulario llamado TA 300. Este modelo se cumplimentará cuando un empresario envíe a alguno de sus trabajadores a realizar la actividad temporalmente en otro país y en aplicación de las normas internacionales de Seguridad Social pueda ser de aplicación la legislación española de Seguridad Social.

I) Modificación sustancial de condiciones de trabajo

La dirección de la empresa tiene la posibilidad de acordar modificaciones sustanciales de las condiciones laborales cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. Se

consideran modificación de las condiciones de trabajo, en nuestro caso “*Sistema de remuneración y cuantía salarial*”, conforme lo dispuesto en el artículo 41 ET. Este hecho entraría dentro del poder de dirección de la empresa tal y como está dispuesto en el artículo 20.3 del ET.

J) Suspensiones y extinciones

En primer lugar, debemos de destacar la excedencia que se da en dos trabajadores de la plantilla, la excedencia es aquella que se entiende por éstas las situaciones de suspensión del contrato de trabajo a solicitud del trabajador. El requisito indispensable para la excedencia voluntaria es una antigüedad de un año mínimo en la empresa. No obstante, por convenio colectivo pueden preverse otros supuestos de excedencia (voluntaria o forzosa), estándose entonces a lo pactado en cuanto a sus causas, régimen y efectos. En el Convenio Colectivo Siderometalúrgico de Álava, únicamente, hay un tipo de excedencia por cargo sindical.

El trabajador 13N solicita a la empresa con fecha 22 de noviembre de 2022 por escrito que se le conceda la excedencia voluntaria. En dicha carta manifiesta el trabajador que tiene una antigüedad de más de un año, con contrato indefinido y categoría profesional de delineante. Del mismo modo, incluye desde qué día inicia su excedencia así como su finalización. El mismo trabajador reconoce que ha de dar un preaviso para su incorporación con derecho a volver a su puesto anterior o similar dentro de la misma categoría que venía ostentando hasta ahora. Igualmente, la persona trabajadora tiene el conocimiento que no se reconoce derecho a reserva del puesto de trabajo sino derecho preferente de reingreso cuando haya vacante de igual o similar categoría.

Por último, en este caso tenemos evidencias de la excedencia solicitada y aceptada por la empresa.

K) Representación legal de los trabajadores

En la empresa **MEKALA S.L** en el año 2022 se realizaron las elecciones sindicales y como resultado obtuvieron 3 delegados de personal. Todos ellos pertenecen al sindicato ELA. Este hecho es correcto puesto que tomando como referencia el año, ya mencionado con anterioridad, prestaban servicios en **MEKALA S.L** menos de 50 trabajadores. Actualmente, en la empresa hay más de 50 personas trabajadoras con lo que tendrían que elegirse un comité de empresa, tal y como establece el artículo 63 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, se han mantenido los Delegados de Personal elegidos dado que el órgano de representación se elige cada 4 años

L) Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud

En la entidad mercantil analizada no cumple con lo establecido con anterioridad, por lo que poco más debemos de manifestar.

En relación con la formación, **MEKALA S.L** ha de garantizar que las personas trabajadoras reciban formación teórica y práctica tanto en la contratación como durante la relación, tal y como está especificado en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en adelante LPRL.

Sin embargo, la información que se ha proporcionado por **MEKALA S.L** es un tanto antigua y debería darse más formación puesto a día de hoy se han introducido nuevas tecnologías y la plantilla requiere de tal formación. Del mismo modo, es necesario una formación complementaria en relación con los riesgos del puesto de trabajo para ello es necesario una actualización de las evaluaciones.

Respecto a la vigilancia de la salud, la empresa ha de garantizar a las personas trabajadoras la vigilancia periódica de su salud teniendo en cuenta los riesgos inherentes al trabajo. Ahora bien, únicamente, **MEKALA S.L** podrá llevarlo a cabo cuando la persona trabajadora preste su consentimiento. Igualmente, se ha de tener presente la confidencialidad

en empleo de esos datos dado que se estaría cometiendo un incumplimiento. Es decir, **MEKALA S.L** ha de cumplir a rajatabla lo dispuesto en el artículo 22 de LPRL. Del mismo modo, se ha de realizar un reconocimiento médico a la persona trabajadora que haya estado con una prolongada, para verificar su estado de salud en ese momento.

En cuanto a la protección de la maternidad, **MEKALA S.L** deberá de proceder a realizar una evaluación de riesgos tal y como establece el artículo 16 de LPRL el cual nos remite a su vez el artículo 26 de LPRL. Estas trabajadoras deberán de tener un protocolo en el que se establezcan todas las medidas necesarias para evitar la exposición que pudieran incurrir.

La empresa no ha proporcionado ningún protocolo en protección de la maternidad por lo que, debería de realizarlos para que dichas trabajadoras tengan medidas para adoptar en caso de que se requiera como consecuencia del trabajo que realizan.

Con todo lo expuesto, el empresario deberá de adoptar todas las medidas con la finalidad de que todos los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo y adoptado para la salud de la plantilla.

Debe reiterarse que la revisión de esta área de riesgo no supone en ningún caso, ni por tanto sustituye ni puede sustituir en modo alguno, a la auditoría legal, y en su caso, obligatoria, que establece el Capítulo V del Real Decreto 39/1997, sino única y exclusivamente la comprobación sobre el grado de adecuación y cumplimiento de la entidad respecto de las obligaciones de carácter formal sobre seguridad y salud laboral, cuya omisión o deficiencia pudiera comportar la imposición de sanciones y/o imputación de otras responsabilidades.

Igualmente, hay que tener especial consideración lo dispuesto en los artículos 52 y ss., del Convenio Colectivo de Siderometalúrgica de Álava.

M) Contenciosos pendientes

Después de llevar a cabo una auditoría minuciosa y exhaustiva, llegamos a la conclusión de que, al finalizar el período fiscal revisado, **MEKALA S.L** no tiene ningún litigio pendiente. Esta conclusión se basa en la información proporcionada por la dirección y en la meticulosa revisión de todos los documentos relevantes durante el proceso de auditoría.

Durante la auditoría, nos sumergimos en todos los registros contables y legales de la empresa, así como en cualquier documento administrativo que pudiera indicar la existencia de disputas legales. Revisamos detalladamente los expedientes de casos abiertos, documentos legales y cualquier comunicación relacionada con posibles conflictos legales. Además, conversamos con los responsables de la empresa para entender mejor su situación legal y si había algún problema pendiente de resolver.

Después de analizar cuidadosamente toda la información recopilada y revisada durante la auditoría, si encontramos ningún indicio de litigios, demandas o disputas legales pendientes en tribunal o ante alguna autoridad administrativa. Sin embargo, de momento continúa su curso en los juzgados de lo Social de Vitoria correspondientes.

Por lo tanto, podemos afirmar que, al cierre del período fiscal revisado, **MEKALA S.L** tiene litigios pendientes. Esta conclusión se basa en la información proporcionada por la dirección y en la exhaustiva revisión de la documentación durante todo el proceso de auditoría.

XI. PÁRRAFO DE SALVEDADES

A) Obligaciones formales de la empresa y sus trabajadores

En cuanto al NIF, como se ha manifestado con anterioridad, carecemos de evidencias para proceder a analizar más a fondo.

En relación con el grupo de empresas, actualmente no tenemos evidencias adecuadas que puedan acreditar que es un grupo de empresas, para ello se ha de aportar la documentación requerida. Es importante saber si es grupo a efectos laborales por si se está ante una responsabilidad solidaria. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria ha señalado una serie de reglas generales, es importante recalcar que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial mercantil no es suficiente para derivar de ello, sin más, la existencia de una responsabilidad solidaria de todas ellas en relación con las obligaciones contraídas por una de las empresas con sus propios trabajadores. Es más, el que haya otra sociedad que posea el 100% de las participaciones de otras de las sociedades del grupo no evoca a pensar que estemos ante un grupo de empresas a efectos laborales.

Respecto a la Protección de Datos Personales, la huella dactilar se considera dato personal en la categoría de especial sensibilidad o categoría especial. En otras palabras, el propio RGPD prohíbe el tratamiento de datos personales que puedan revelar datos biométricos dirigidos a identificar a una persona física. No obstante, establece una serie de excepciones para la prohibición de su tratamiento, e indica que cada Estado miembro podrá mantener o introducir condiciones adicionales, incluyendo limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, biométricos o relativos a la salud.

En definitiva, el tratamiento de datos está prohibido conforme la legislación, pero en el caso de que se cumplan una serie de principios como es el de minimización de los datos podría darse tal tratamiento. Aunque es importante que la plantilla esté totalmente informada al respecto.

A día de hoy no se ha proporcionado documentación alguna en cuanto a la información que ha de disponer la plantilla de las vacantes existentes. Es más, puede suponerla imposición de una sanción.

I) Modificación sustancial de condiciones de trabajo

En virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del ET se aplicará cuando haya *“probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”*.

El Acuerdo proporcionado por **MEKALA S.L** en la que un grupo de trabajadores llegan al acuerdo reducir el salario un 20% y la bajada en las cotizaciones en TGSS. Sin embargo, en el Estatuto de los Trabajadores parece que se está un acuerdo colectivo, algo que incumple el artículo 41.2 a) del Estatuto de los Trabajadores el cual señala que *“Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores”*. Por lo tanto, ha de realizarse de forma individual tal y como señala tal normativa. En el Convenio Colectivo de aplicación no señala nada sobre dicha cuestión.

Asimismo, la normativa laboral dispone que han de probarse razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Algo que **MEKALA S.L** no ha acreditado en ningún momento. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria dispone que *“Inclina a pensar que no es la «crisis» empresarial sino la «mejora» de la situación de la empresa la vara de medir o punto de referencia de la justificación de las razones o causas en que se ha de apoyar la decisión empresarial modificativa de condiciones de trabajo. Se trata únicamente de que tal decisión, mediante una más adecuada organización de los recursos, favorezca la posición competitiva de la empresa, o la eficacia del servicio prestado por la misma, o una y otra cosa a la vez, sin que haya de acreditarse la superación de vicisitudes negativas”* (STS 16-7-2015, STS 10-12-14 y STS 27-1-2014).

F) Tiempo de trabajo, descansos y permiso

La falta de un sistema de registro horario en **MEKALA S.L** constituye una irregularidad legal. Según la jurisprudencia y normativa europea, y específicamente el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. El tiempo de trabajo se define como cualquier período en el cual el trabajador esté a disposición del empresario y realizando sus funciones laborales.

En este sentido, el Convenio Colectivo para el Sector de la Industria Siderometalúrgica de Álava establece que la jornada laboral anual para el año 2023 debe ser de 1.731 horas. Sin embargo, la falta de un calendario laboral aprobado y establecido en la empresa dificulta la determinación precisa de esta jornada laboral. **MEKALA S.L** no ha proporcionado un calendario anual de trabajo, lo que implica una falta de transparencia en la gestión del tiempo laboral, y podría considerarse una infracción de la normativa laboral.

Además, tras revisar los contratos laborales de los trabajadores, se ha observado que tienen derecho a 30 días de vacaciones, de acuerdo con la legislación laboral y el Convenio Colectivo para el Sector de la Industria Siderometalúrgica de Álava aplicable.

La ausencia de un sistema de registro horario en **MEKALA S.L** y la falta de un calendario laboral aprobado constituyen incumplimientos legales que pueden afectar la determinación precisa de la jornada laboral y los derechos de los trabajadores en materia de tiempo de trabajo y descanso. La empresa tiene la obligación de implementar un sistema de registro horario conforme a la normativa vigente, específicamente el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y los derechos de los trabajadores en este aspecto.

L) Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud

MEKALA S.L ha de realizar reconocimientos médicos de todos sus empleados, tanto en el momento de su incorporación a la empresa como durante la duración del mismo. La empresa ha de saber el estado de salud de todas las personas trabajadoras siempre y cuando tengan su consentimiento.

En cuanto a la protección de la maternidad, MEKALA S.L, ha de tomar todas las medidas adecuadas para las trabajadoras a través de protocolo que ha día de hoy no se han realizado.

Igualmente, la formación es necesaria siempre, por lo tanto la plantilla ha de tener la formación más adecuada a su puesto teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, para que las personas trabajadoras se adapten con la mayor prontitud a su puesto. La empresa, MEKALA S.L no ha acreditado una formación actualizada, la documentación que ha sido aportada tiene varios años de antigüedad por lo que debería de subsanarse.

Y, por último, la empresa ha de actualizar todas las evaluaciones de los puestos de trabajo de todas las personas trabajadoras, puesto que ha de adecuarse a lo estipulado en la LPRL.

XII. PÁRRAFO DE CONTINGENCIAS

A) Obligaciones formales de la empresa y sus trabajadores

Artículo	Infracción	Grado	Sanción
Artículo 6.5 LISOS	Leve	Medio	Artículo 40 LISOS 151€ a 370€

Respecto a la Protección de Datos Personales, La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, es la principal ley que regula la protección de datos en España. En particular, el Artículo 9 trata sobre las categorías especiales de datos, que incluyen datos biométricos. Además, los Artículos 13 a 18 detallan los derechos de las personas en relación con sus datos personales.

Sobre información de vacantes existentes, según la LISOS, no informar a los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores a distancia, a los trabajadores con contratos de duración

determinada o temporales sobre las vacantes existentes en la empresa puede ser considerado una infracción.

I) Modificación sustancial de condiciones de trabajo

Artículo	Infracción	Grado	Sanción
Artículo 6 LISOS	Grave	Medio	Artículo 41 LISOS 1.501€ a 3.750€

Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en adelante LISOS, el artículo 41 se refiere a la reincidencia. Este artículo establece que existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que motivó una sanción anterior en el plazo de los 365 días siguientes a la notificación de ésta. En tal supuesto se requerirá que la resolución sancionadora hubiere adquirido firmeza.

Si se apreciase reincidencia, la cuantía de las sanciones consignadas en el artículo anterior podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin exceder, en ningún caso, de las cuantías máximas previstas en el artículo anterior para cada clase de infracción.

En el caso que mencionas, si **MEKALA S.L** no ha acreditado las razones económicas, técnicas, organizativas o de producción para la reducción del salario y la bajada en las cotizaciones en TGSS, y si se ha incumplido el artículo 41.2 a) del Estatuto de los Trabajadores, podría considerarse una infracción y aplicarse una sanción.

F) Tiempo de trabajo, descansos y permiso

Artículo	Infracción	Grado	Sanción
Artículo 7.5 LISOS	Leve	Medio	Artículo 40 LISOS 151€ a 370€

Según la LISOS, las irregularidades que mencionas podrían acarrear sanciones de la siguiente manera:

La ausencia de un sistema de registro horario podría considerarse una infracción grave, como establece el artículo 7.5 de la LISOS, el cual aborda la violación de normativas y límites legales o pactados en aspectos como la jornada laboral, las horas extras, los descansos y las vacaciones. De igual manera, la falta de un calendario laboral aprobado también puede ser vista como una infracción grave, según el mismo artículo 7.5 de la LISOS. En lo que respecta al derecho a vacaciones, si se demuestra que la empresa no ha respetado el derecho de los trabajadores a disfrutar de 30 días de descanso, esto también podría ser considerado una infracción grave, de acuerdo con el artículo 7.5 de la LISOS.

Es importante tener presente que las sanciones por infracciones graves pueden variar desde una multa de 626 euros hasta 6.250 euros, según lo estipulado en el artículo 40.2 de la LISOS.

L) Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud

En este punto debemos de tener en cuenta que hay varias causas que pueden ser sancionadas por las autoridades, por ello, vamos a realizar una valoración de las sanciones que pueden ser impuestas, tomando como referencia la LISOS.

❖ **Infracciones relacionadas con los reconocimientos médicos y la confidencialidad:**

Artículo	Tipo	Infracción	Grado	Sanción
Artículo 12.2 LISOS	Reconocimientos médicos	Grave	Medio	Artículo 40.2 LISOS. 9.831 a 24.585
Artículo 13.5 LISOS	Confidencialidad	Muy grave	Máximo	Artículo 40.2 c) LISOS: de 491.866 a 983.736 euros

El criterio para determinar la graduación de las sanciones las autoridades pueden tener especial consideración por ejemplo:

- La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa
- El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades.
- El número de trabajadores afectados.

Las sanciones que pueden imponerse se regulan en el artículo 40 de la LISOS y oscilan, para los reconocimientos médicos entre 9.831 a 24.585 euros. Y en el caso de la confidencialidad entre 491.866 a 983.736 euros. Esto se debe a que estamos ante un dato de carácter personal se debe realizar un tratamiento específico, es decir, los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador tal y como se estipula en el artículo 22.4 Ley de Prevención de Riesgos Laborales

❖ **Protección de mujeres embarazadas y lactantes**

Artículo	Infracción	Grado	Sanción
Artículo 13.1 y 13.2 LISOS	Muy grave	Máximo	Artículo 40.2 LISOS. de 491.866 a 983.736 euros

En cuanto a la protección de mujeres embarazadas y lactantes, es una infracción muy grave que está sancionada con unas cuantías que oscilan entre 196.746 a 491.865 euros conforme lo dispuesto en el artículo 40.2 de la LISOS. Esto se debe a que el derecho a la protección de la salud y a la no discriminación son dos derechos fundamentales expresados en la Constitución Española. La salud reproductiva ha de ser protegida garantizando puestos de trabajo seguros, así como saludables.

Del mismo modo, se ha de prestar especial consideración a que están exentos de riesgo para la reproducción, una mejor calidad de vida y de trabajo y una mejor salud para la población trabajadora. Además, los cambios fisiológicos y anatómicos que suceden durante esta etapa, las posibles complicaciones ligadas al mismo, al postparto o a la lactancia, así como el tiempo requerido para la recuperación tras el parto pueden interferir en la capacidad para el trabajo. Por consiguiente, las condiciones en las que desempeña la actividad laboral pueden repercutir en la salud de la mujer embarazada, en el curso del embarazo, en el futuro niño o niña y en la lactancia.

❖ **Formación e información preventiva sobre los riesgos del puesto de trabajo**

Artículo	Infracción	Grado	Sanción
Artículo 12.8 LISOS	Grave	Medio	Artículo 40.2 LISOS. de 9.831 a 24.585 euros
Artículo 13.10 LISOS	Muy grave	Máximo	Artículo 40.2 LISOS de 491.866 a 983.736 euros

El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud, así como sobre las medidas preventivas aplicables se considera una infracción grave estipulado en el artículo 12.8 de la LISOS, excepto que pueda derivar una situación de riesgo grave e inminente en cuyo caso será una infracción muy grave tal y como está previsto en el artículo 13.10 de la LISOS. Esto se debe, a que la empresa **MEKALA S.L** no ha adoptado cualquier tipo de medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo conforme lo dispuesto en la normativa relacionada con la prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores

Con carácter general, el empresario debe formar a cada trabajador sobre los riesgos de su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección y prevención adoptadas para dichos riesgos. Es posible que además dependiendo de su puesto de trabajo sea obligatoria legalmente la realización de cursos específicos para determinados trabajos y actualizarlos acorde a las nuevas tecnologías o se producen cambios en los equipos de trabajo u otros avances que las personas trabajadoras puedan requerir dependiendo de los puestos de trabajo que desempeñen. De esta forma, se ha de adaptar la formación para abordar de forma efectiva

los nuevos riesgos. Por ello, será la evaluación de riesgos inherentes al puesto de trabajo la que determine si se tiene que impartir de nuevo una formación con contenidos diferentes o repetirla para actualizar conocimientos si se ve necesario; esto se analizará posteriormente.

En definitiva, la formación ha de centrarse en los riesgos del puesto de trabajo como, puede ser el uso de maquinaria, el manejo de cargas o la utilización de escaleras de mano. Y, además, se especificarán todas las medidas preventivas, incluidas las de emergencia, más adecuadas para, así, evitar todos los riesgos.

XIII. INFORME DE CONSULTORÍA

Relación de recomendaciones para subsanar salvedades detectadas en el apartado de auditoría.

A) Obligaciones formales de la empresa y sus trabajadores

En relación al **grupo de empresas** se ha de mencionar el artículo 18 en relación Grupos de sociedades la legislación española lo define como es aquella sociedad dominante la que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. Del mismo se ha de tener presente que toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidado. Igualmente, existe un grupo cuando una sociedad ostenta directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado cuando es un grupo de empresas, y pueden resumirse en:

- Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo: manifestado en la prestación indistinta de trabajo, simultánea o sucesivamente, en favor de varias de las empresas del grupo. En este sentido, la Jurisprudencia ha venido matizando que nos encontraríamos ante una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores.
- Confusión patrimonial: Este elemento debe tenerse en cuenta que hace referencia a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión de su uso. Es relevante también que no se considera que concurren este elemento cuando estos elementos o activos sociales se encuentren desordenados o mezclados físicamente, a menos que no pueda reconstruirse formalmente la separación.
- Unidad de caja: Debe considerarse como un factor adicional al anteriormente indicado de confusión patrimonial, que supone el grado extremo del mismo, hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de sendos criterios. Con él se hace referencia a lo que en doctrina se ha calificado como “*promiscuidad en la gestión económica*” y que al decir de la jurisprudencia alude a la situación de permeabilidad operativa y contable, lo que no es identificable con las novedosas situaciones de «cash pooling» entre empresas del mismo Grupo, en las que la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de confusión patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para grupos de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de costes.
- Utilización fraudulenta de la personalidad jurídica: Este elemento, apunta a la creación de empresa aparente como concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas, y alude al fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo,

en supuestos en los que puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de pantalla para aquélla.

- Uso abusivo o anormal de la dirección unitaria: con perjuicio para los derechos de los trabajadores. Es evidente que la legítima dirección en un grupo empresarial, no merece ser tenida en cuenta como una circunstancia determinante de la existencia de responsabilidad solidaria entre todas las empresas del grupo en relación con las obligaciones laborales, pero dicha dirección unitaria puede ser objeto de abusivo ejercicio cuando se ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante.

Sin embargo, el grupo de empresas a efectos laborales se ha de tener presente la jurisprudencia mayoritaria han establecido las reglas generales, que a parte de las que se han manifestado con anterioridad, hay que añadir que el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial mercantil no es suficiente para derivar de ello, sin más, la existencia de una responsabilidad solidaria de todas ellas en relación con las obligaciones contraídas por una de las empresas con sus propios trabajadores. De hecho, algunas sentencias afirman que la mera circunstancia de que una de las sociedades posea el 100% de las acciones o participaciones de otra de las sociedades del grupo tampoco pone de manifiesto *per se* la existencia de grupo de empresas a efectos laborales.

Por lo tanto, con las evidencias adecuadas que tenemos actualmente no podemos llegar a la conclusión de que sea un grupo de empresas. Para llegar a tal conclusión necesitamos más documentación a parte de la aportada por la entidad mercantil, por ejemplo se requiere las cuentas anuales, o el organigrama documentos, esenciales, que se han requerido pero que no se ha aportado por razones que no han sido manifestadas por la mercantil. En definitiva, consideramos que es un error de la mercantil no aportar pero que se puede subsanar si la empresa así lo estima.

Una de las obligaciones que tiene el empresario es dar a conocer a la plantilla todas las vacantes que puede darse en la empresa y, es por ello, que se recomienda que se dé

cumplimiento de lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores. Esta recomendación tiene como consecuencia que no se ha proporcionado por parte de la empresa evidencias por lo que puede ser un error no facilitar tal documentación y poder dar una opinión más adecuada al respecto.

En cuanto a la protección de datos, se ha de tener presente una serie de directrices y recomendaciones que es conveniente su cumplimiento:

- “El trabajador debe ser informado sobre el tratamiento.
- El principio de limitación de la finalidad debe respetarse junto con los demás principios de protección de datos: especialmente, los de necesidad, proporcionalidad y minimización de datos.
- En todo caso, el tratamiento también deberá ser adecuado, pertinente y no excesivo en relación con dicha finalidad. Por tanto, los datos biométricos que no sean necesarios para esa finalidad deben suprimirse y no siempre se justificará la creación de una base de datos biométricos.
- Los datos biométricos deberán almacenarse como plantillas biométricas siempre que sea posible. La plantilla deberá extraerse de una manera que sea específica para el sistema biométrico en cuestión y no utilizada por otros responsables del tratamiento de sistemas similares a fin de garantizar que una persona solo pueda ser identificada en los sistemas biométricos que cuenten con una base jurídica para esta operación.
- El sistema biométrico utilizado y las medidas de seguridad elegidas deberán asegurarse de que es imposible o al menos rastreable la reutilización de los datos biométricos en cuestión para otra finalidad.
- Deberán utilizarse mecanismos basados en tecnologías de cifrado, a fin de evitar la lectura, copia, modificación o supresión no autorizadas de datos biométricos.
- Los sistemas biométricos deberán diseñarse de modo que se pueda revocar el vínculo de identidad.
- Deberá optarse por utilizar formatos de datos o tecnologías específicas que imposibiliten la interconexión de bases de datos biométricos y la divulgación de datos no comprobados.

- Los datos biométricos deben ser suprimidos cuando no se vinculen a la finalidad que motivó su tratamiento y, si fuera posible, deben implantarse mecanismos automatizados de supresión de datos.”

En primer lugar, se ha de prestar especial consideración a lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos, el cual define datos biométricos como “datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. Además, el propio RGPD incluye expresamente el dato biométrico como dato personal con su categoría especial o dato de especial sensibilidad. La Autoridad Catalana de Protección de Datos que aunque tiene, únicamente, competencia en casos de reclamaciones de una institución pública en este escrito se explica de forma muy sucinta lo que nos interesa.

El mismo RGPD incluye los datos biométricos dentro de la categoría de datos que han de ser objeto de especial protección al regular el régimen aplicable al tratamiento de esta tipología de datos. El propio RGPD en relación al tratamiento de categorías especiales de datos, cuya regulación prohíbe el tratamiento de datos personales que revelen datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física. Sin embargo, establece una serie de excepciones para la prohibición de su tratamiento, e indica que los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, incluyendo limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, biométricos o relativos a la salud.

Del mismo modo, la normativa europea de protección de datos especifica que “(...) el tratamiento de fotografías no debe considerarse sistemáticamente tratamiento de categorías especiales de datos personales, pues únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos específicos permita la identificación o la autenticación unívocas de una persona física (...)”.

De lo expuesto se desprende que el elemento clave a la hora de considerar los datos relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física como datos biométricos es que estos datos se tratan con medios técnicos específicos con el fin de identificar o autenticar de forma unívoca su identidad. Igualmente, parece desprenderse que cuando esto sucede, nos encontraremos ante un tratamiento de datos personales que forman parte de una categoría especial.

En segundo lugar, la lectura más aproximada del RGPD permite concluir, sin lugar a dudas, que dentro de esta categoría especial de datos tienen cabida tanto los datos biométricos que permiten la identificación como la autenticación. Al respecto resulta concluyente la utilización de la expresión “*permitan o confirman la identificación única*” dado que la confirmación de la identidad sería el caso de la autenticación.

Con todo lo expuesto, se ha de prestar especial consideración al Grupo de Trabajo del Artículo 29 dispone que el tratamiento de los datos biométricos en un sistema biométrico suele constar de distintos procesos, como es el registro de los datos biométricos, el almacenamiento biométrico y la correspondencia biométrica, entendida esta última como “el proceso de comparación de las datos o plantillas biométricas (capturados durante el registro) con las datos o plantillas biométricas recogidas en una nueva muestra a efectos de identificación, verificación y autenticación o categorización.”

En este momento se ha de tener consideración una serie de las definiciones, por un lado, la identificación biométrica y por otro lado la verificación o autenticación biométrica:

- La identificación biométrica, es decir, la identificación de una persona por un sistema biométrico como “*el proceso de comparar sus datos biométricos (adquiridos en el momento de la identificación) con una serie de plantillas biométricas almacenadas en una base de datos (es decir, un proceso de búsqueda de correspondencias uno-a-varios)*”.

- Y la verificación o autenticación biométrica, es decir, la verificación de una persona por un sistema biométrico como *“el proceso de comparación entre sus datos biométricos (adquiridos en el momento de la verificación) con una única plantilla biométrica que se encuentra almacenada en un dispositivo, esto es, un proceso de búsqueda de correspondencias uno-a-uno.”*

Por todo lo antedicho, se puede concluir que, la huella dactiloscópica a la que se le aplica un tratamiento técnico específico, cuando se utilice con el fin de autenticar la identidad de una persona física debe considerarse como dato biométrico y, por lo tanto, nos encontramos con un dato de categoría especial. Los datos biométricos sometidos a tratamientos técnicos específicos dirigidos a fines de reconocimiento biométrico, ya sea en forma de identificación biométrica o de autenticación biométrica, deben considerarse como categoría especial de datos. Se considera, por tanto, como un dato de categoría especial, la huella dactiloscópica a la que se le aplica un tratamiento técnico específico, cuando se emplean con la finalidad de autenticar la identidad de una persona física.

Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en la legislación española del ámbito laboral dispone que “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad”.

En concreto, “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al tratamiento”. Dicho precepto está vinculado con el artículo 34.9 del ET que dispone la obligación para la empresa de garantizar un registro diario de jornada que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de jornada de cada persona trabajadora. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta la regla general que establece la normativa europea consistente en prohibir el tratamiento de determinadas *categorías especiales de datos personales*, entre los que se encuentran los datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física.

Ello supone, como bien apunta la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que “la afectación por el derecho a la protección de datos que se derive de la norma debe ser previsible” y que “no se puede considerar previsible la norma si no concreta la posibilidad de utilizar datos biométricos con el fin de realizar el control horario”. A colación con lo dicho, puede señalarse que en la actual normativa legal española no contiene autorización alguna para considerar necesario el tratamiento de datos biométricos con la finalidad de un control horario de la jornada de trabajo: ni para el personal laboral, puesto que los artículos 20.3 y 34.9 del ET no contienen tal autorización.

Del mismo modo, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dispone que “El tratamiento, de producirse, deberá cumplir también con el resto de principios y obligaciones derivados de la normativa de protección de datos, entre los que conviene destacar el de minimización ”.

El RGPD dispone que las autoridades de control, es decir, la AEPD, deberán publicar una lista con los tratamientos que requieran de EIPD. Dicha Lista deberá ser comunicada al Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD). Por lo tanto, cuando se tenga que analizar el tratamiento de datos se requerirá emplear una EIPD para una mayor parte de los casos en los que el tratamiento cumpla con dos o más criterios de la lista expuesta que se expondrá en líneas posteriores excepto que el tratamiento se encuentre en la lista de tratamientos que no requieren EIPD a la que refiere el artículo 35.5 del RGPD. En consecuencia, cuantos más criterios tenga el tratamiento en concreto, mayor será el riesgo que pueda tener un tratamiento y, por ende, mayor será la certeza de la necesidad de realizar una EIPD.

Esta lista se basa en los criterios establecidos por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en la guía WP 248 “Directrices sobre la evaluación de impacto relativa protección de datos (EIPD) y para determinar si el tratamiento “entraña probablemente alto riesgo” efectos RGPD”, los complementa y debe entenderse como una lista no exhaustiva. Esta lista tiene 11 puntos y el que nos interesa para nuestro caso es el punto 5 “tratamientos que impliquen el

uso de datos biométricos con el propósito de identificar de manera única a una persona física”.

Es evidente que se ha de mencionar la Legislación española de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en adelante LOPDGDD, el cual no incluye una regulación específica de los datos biométricos, aunque en los artículos 87, 89 y 90 contiene la previsión de las condiciones y garantías en los que puede realizarse el control de los trabajadores, utilizando los dispositivos digitales, de videovigilancia y de geolocalización en el ámbito laboral. No obstante, la legislación española no hace referencia al empleo de datos biométricos en sistemas de control laboral.

B) Relación jurídica socios, administradores y directivos

En primer lugar, se ha de manifestar que en cualquier tipo de sociedad es necesario saber si la persona está casada. El matrimonio no restringe la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges. Sin embargo, todos los requisitos para la aportación de bienes a la sociedad varían en función del régimen económico matrimonial de la persona casada que vaya a ser socio:

- a) Cuando el socio fundador está casado en régimen de gananciales, precisará el consentimiento del otro cónyuge, no para intervenir como socio fundador de una sociedad de capital, sino para aportar bienes gananciales, salvo que lo aportado sea dinero o títulos valores, en cuyo caso podrá aportarlos por sí solo, aunque las participaciones asumidas serán gananciales.

Al no ser la participación social un título valor no le es aplicable el régimen del Código Civil y, por lo tanto, para aportar en la constitución de una sociedad participaciones sociales gananciales de otra sociedad, es preciso el consentimiento de ambos cónyuges.

En cuanto a la escritura de constitución de la sociedad, el objeto propio de la inscripción en el Registro Mercantil es el hecho de que la aportación cubre la cifra del capital social. Por ello, la aportación realizada por uno solo de los cónyuges sin el consentimiento del otro no es nula de pleno derecho sino anulable por el cónyuge afectado o sus herederos si no ha sido expresa o tácitamente confirmada. Y, aun en caso de una eventual declaración

de nulidad de la aportación, la sociedad podría seguir funcionando si no queda afectado el mínimo de capital requerido, o bien deberá entrar en un periodo de liquidación, pero en ningún caso supondrá la nulidad sobrevenida de la misma, pues una vez realizado el desembolso del capital social, no puede calificarse como nula la sociedad.

El marido y la mujer pueden transmitirse por cualquier título bienes y derechos, así como, celebrar entre sí toda clase de contratos. Por tanto, no hay limitación alguna para que los cónyuges constituyan, incluso como únicos socios, una Sociedad de Responsabilidad Limitada y que sus únicas aportaciones se concreten en bienes que tengan el carácter de gananciales

En caso de participaciones de carácter ganancial, el legitimado para ejercer los derechos del socio es quien figura como tal frente a la sociedad, y ello sin perjuicio de las relaciones internas entre los cónyuges.

b) Cuando el socio fundador está casado en régimen de separación de bienes, puede cualquiera de los cónyuges por sí solo constituir la sociedad de capital y aportar cualquier bien, salvo la vivienda habitual, para lo que necesitará, aunque sea privativa, el consentimiento del otro cónyuge o, en su caso, autorización judicial.

El socio fundador que declara estar casado en régimen de separación de bienes y aporta dinero no tiene que acreditar dicho régimen en la escritura de constitución de la sociedad.

Por lo expuesto, en las escrituras aportadas por la entidad mercantil no reflejan nada de lo que se ha explicado en líneas precedentes.

En el caso de los administradores solidarios, la representación corresponde a cada administrador, a título individual, de manera que lo realizado por cualquiera de ellos vincula a la sociedad frente a terceros, sin posibilidad de delimitar con respecto a dichos terceros cláusulas estatutarias que distribuyen las competencias entre los administradores solidarios. Sin embargo, con una eficacia restringida al ámbito interno de la sociedad, se admite la

delimitación del ámbito competencial de los administradores solidarios, a través del establecimiento de dicho régimen de actuación en los estatutos sociales o en un acuerdo de la junta general. Igualmente, en los estatutos sociales se ha reservado a la junta la facultad de impartir instrucciones a los administradores sobre una determinada materia, la actuación de dichos administradores realizada al margen de dichas instrucciones o sin sujeción a las mismas, resulta inoperante frente a terceros, de forma que, ante estos, la sociedad queda igualmente vinculada.

En definitiva, todo lo realizado por Don Antonio queda vinculado a la sociedad, tal y como ha quedado reflejado en los escritos aportados.

En primer lugar, se ha de señalar que el Estatuto de los Trabajadores define trabajador es aquel que voluntariamente prestan servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. Sin embargo, se excluyen del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores “La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo”.

En cuanto al Régimen al que está sometido Don Antonio, el Régimen Especial es aquel trabajador por cuenta propia o autónoma que realiza de forma habitual personal y directa, una actividad económica a título lucrativo, sin que esté sometido a un contrato laboral y aunque emplee el servicio remunerado de otras personas sea o no titular de empresa individual.

Por lo tanto, cabe preguntarse quién está incluidos en este régimen, en otros casos quienes ejerzan funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre y cuando posea el control efectivo, directo o indirecto. Se entenderá, en todo caso que se produzca tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.

No obstante, se presumirá que el trabajador tiene el control efectivo de la sociedad cuando se den alguna de las circunstancias siguientes:

- Al menos la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuida entre socios, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.
- Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.
- Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

Por otro lado, la cuota que debería estar pagando un autónomo en España depende de sus ingresos reales. Desde el año 2024, se ha introducido un nuevo sistema de cotización por tramos, por el cual los autónomos pagan según sus ganancias. Según este sistema, el primer tramo recoge a todos aquellos que facturan menos de 600 euros al mes, y el último a los autónomos que tienen unos ingresos mayores a 4.050 euros mensuales. Los primeros acaban pagando una cuota mínima de 184 euros mensuales a la Seguridad Social, mientras que los segundos tienen que hacer frente a un total de 1.267 euros mensuales.

Por lo tanto, si el socio de **MEKALA S.L** está pagando la cuota mínima pero sus ingresos reales son superiores a 600 euros mensuales, debería estar pagando una cuota mayor. El importe exacto dependerá de sus ingresos reales.

Es importante recordar que si al finalizar el año los ingresos anuales han sido menores a lo que se había previsto, se puede solicitar una devolución de cuotas. Si son mayores, se tendrá que regularizar la situación pagando la diferencia.

Según la normativa vigente en España, si un autónomo paga menos de lo que debería, podría enfrentarse a recargos por el impago de las cuotas correctas. El artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social establece estos recargos, que varían dependiendo de si el autónomo ha cumplido o no con sus obligaciones de cotización.

Por ejemplo, si se paga en el mes natural siguiente al que se ha producido el impago, se aplicará un recargo del 10% de la cuota. Este recargo está establecido por la Seguridad Social. Si el impago persiste, el recargo puede aumentar hasta el 20%.

Es importante recordar que esta información es general y puede no aplicarse a todas las situaciones. Para obtener asesoramiento legal específico, se recomienda consultar a un abogado o experto en derecho laboral. La normativa puede variar y es crucial mantenerse actualizado con las leyes y regulaciones más recientes.

I) Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo

El Tribunal Supremo en su Sentencia del 10 de diciembre de 2014 ha manifestado que *“inclina a pensar que no es la «crisis» empresarial sino la «mejora» de la situación de la empresa la vara de medir o punto de referencia de la justificación de las razones o causas en que se ha de apoyar la decisión empresarial modificativa de condiciones de trabajo. Se trata únicamente de que tal decisión, mediante una más adecuada organización de los recursos, favorezca la posición competitiva de la empresa, o la eficacia del servicio prestado por la misma, o una y otra cosa a la vez, sin que haya de acreditarse la superación de vicisitudes negativas”*.

K) Representación legal de los trabajadores

En la empresa **MEKALA S.L** en el año 2022 se realizaron las elecciones sindicales y como resultado obtuvieron 3 delegados de personal. Todos ellos pertenecen al sindicato ELA. Este hecho es correcto puesto tomando como referencia el año, ya mencionado con anterioridad, prestaban servicios en **MEKALA S.L** menos de 50 trabajadores. Actualmente, en la empresa hay más de 50 personas trabajadoras con lo que tendrían que elegirse un comité de empresa, tal y como establece el artículo 63 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, se han mantenido los Delegados de Personal elegidos.

Por lo tanto, se ha de aplicar lo dispuesto en el artículo 62 del Estatuto de los Trabajadores en el que se especifica que la representación de las personas trabajadoras en la empresa que tengan menos de cincuenta y más de diez trabajadores corresponde a los delegados de personal. Este órgano de representación es crucial para garantizar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que afectan a sus condiciones laborales y para fomentar un diálogo social efectivo dentro de la organización.

Este órgano de representación de la plantilla tiene varias funciones esenciales entre las cuales están las defender los intereses de los trabajadores, promover la igualdad y la no discriminación, supervisar la seguridad y salud en el trabajo, y participar en la reestructuración de la empresa.

L) Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud

Como recomendación en la formación e información preventiva sobre los riesgos del puesto de trabajo ha de actualizarse todas las evaluaciones de los puestos de trabajo, puesto que es esencial para que la formación sea la más adecuada posible. Además, dicha formación es obligatoria y tendrá que incluir contenidos teóricos, así como prácticos en relación con los riesgos laborales relacionados con el puesto de trabajo y/o la empresa. Y, sobre todo, la parte práctica es siempre necesaria para todos los trabajadores sin que la experiencia o antigüedad los exima de realizar esta parte. La finalidad de la formación práctica es que las personas trabajadoras tengan los conocimientos necesarios para que lo puedan incluir en sus quehaceres diarios.

Por lo tanto, la información y formación adecuadas harán que las personas trabajadoras sean conscientes de los riesgos que corren en la ejecución de su trabajo, y que tengan el conocimiento de todas las medidas preventivas dispuestas, así como su correcta utilización y ejecución.

En definitiva, tanto la información como formación en prevención de riesgos laborales ha de realizarse empleando vías directas de comunicación verbal, mucho más ágiles,



personalizadas y clarificadoras, es importante que se constatan también por escrito, apoyando y recalando aquellos aspectos clave considerados críticos por las consecuencias que se deriven de actuaciones u omisiones incorrectas.

MEKALA S.L puede haber incurrido en un error, pero se puede atajar para que las autoridades competentes no impongan las sanciones correspondientes.

XIV. PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) se informa al **CLIENTE** que los datos solicitados y requeridos serán utilizados por **EMPRESA AUDITORA** única y exclusivamente para la realización de los servicios requeridos.

Cada una de las partes mantendrá indemne a la otra respecto de los posibles incumplimientos en que pudiera incurrir en materia de protección de datos de carácter personal. A los efectos indicados **EL CLIENTE** otorga su consentimiento expreso para la inclusión de sus datos en un fichero automatizado, así como su tratamiento informático y conservación.

El **CLIENTE** podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación y rectificación sobre sus datos, mediante comunicación escrita a la **EMPRESA AUDITORA** remitida por medio del correo electrónico, dpo@zurebakeaasesores.eus o por medio de un correo a la calle Colón de Larreategui número 50 2º C, 48001 Bilbao (Bizkaia). En cualquier caso, tanto **MEKALA S.L** como **ZURE BAKEA ASESORES S.L** darán cumplimiento a las obligaciones que les son impuestas por la normativa de protección de datos vigente,

adoptarán las medidas de seguridad oportunas e implementarán los procedimientos y medidas adecuadas para atender en tiempo y forma las peticiones de ejercicio de los derechos de los interesados.

Conservaremos aquellos datos que sean estrictamente necesarios, de conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas de CEAL, para poder justificar la prestación de nuestros servicios profesionales y por el tiempo de prescripción legalmente establecido.

El presente informe final ha sido elaborado por Doña Argiñe Delgado Mardaras y Doña Eneritz Epelde De la Torre, auditoras de **ZURE BAKEA ASESORES S.L EMPRESA AUDITORA.**, con despacho profesional en c/ Colón de Larreategui número 50 2º C, 48001 Bilbao (Bizkaia), inscrito en el Registro de auditores sociolaborales de la Asociación Española de Auditores sociolaborales, CEAL, con el número 34891, en su condición de auditor-jefe del siguiente equipo de auditores:

**Fdo.: ENERITZ EPELDE DE LA
TORRE**

**Fdo: ARGIÑE DELGADO
MARDARAS**



En Bilbao, a 21 de junio de 2024

XV. ABREVIATURAS

AEPD	Agencia Española de Protección de Datos
CEPD	Comité Europeo de Protección de Datos
CEAL	Asociación Profesional de Auditoría Socio Laboral y de Igualdad
CCC	Código de Cuenta de Cotización
ET	Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
EIPD	Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos
LISOS	Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
LGSS	Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
RGPD	Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
RETA	Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
TRLGSS	Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

XVI. GLOSARIO

A

- **Alcance de la auditoría:** Amplitud o extensión de las materias objeto de cada auditoría.
- **Áreas de riesgo:** Aspectos materiales objeto de la auditoría.
- **Auditor principal:** También denominado auditor-líder o auditor-jefe, es el profesional que tiene la responsabilidad final de la auditoría cuando parte del trabajo es realizado por otro/s auditor/es.

C

- **Carta de manifestaciones a la Dirección:** Método de confirmación consistente en obtener corroboración escrita por parte de la entidad con la finalidad de lograr una evidencia reforzada relativa a aspectos concretos. Tal documento se entrega antes de la auditoría.
- **Contingencia:** Término empleado en los informes de due diligence cuando se describe y cuantifica cada error o irregularidad detectado.
- **Contrato de encargo:** Documento en el que se estipulan el objetivo y alcance del trabajo de auditoría, los honorarios profesionales, duración del encargo, responsabilidades del auditor y de la entidad auditada, etc.

E

- **Error.** Acto u omisión no intencionado que altera la información contenida en los registros y documentos de la entidad.
- **Evidencia:** Es la convicción razonable del auditor sobre si aquellos hechos y datos expresados en la documentación examinada han sido y están debidamente soportados en tiempo y contenido por los hechos que los motivan.

- **Evidencia de auditoría:** Toda información usada por el auditor para alcanzar las conclusiones sobre las que se basa su opinión de auditoría.
- **Evidencia adecuada o apropiada:** Es la medida de la calidad de la evidencia de auditoría que permite al auditor obtener una seguridad razonable. Viene condicionada por la relevancia (pertinencia) y confiabilidad (confianza) de la información soporte de las manifestaciones contenidas en la documentación.
- **Evidencia suficiente:** Es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría que permite al auditor obtener una seguridad razonable.

ANEXO 1

CENTROS DE TRABAJO AUDITADOS

DIRECCIÓN	ACTIVIDAD PRINCIPAL
Sede central: C/ Ortiz de Zarate 20 1ºC, 01010- Vitoria-Gasteiz Araba/Álava C.I.F B48418073. Teléfono 945 22 82 00 e-mail: sede@mekala.es	• Podemos ayudarles en el diseño de su pieza y en el desarrollo del producto, siempre que se requiera, bajo un contrato de confidencialidad. • Nuestro objetivo es encontrar conjuntamente con el cliente la máxima optimización de funcionalidad y coste.
1. Centro de trabajo: C/ San Miguel de Acha, 8. Pol. Industria Ali-Gobeo 01010 Apartado 2034 01010 Vitoria/Gasteiz Araba/Álava Teléfono 945 22 15 42 ali-gobeo@mekala.es	• Mecanizado por desprendimiento de material o arranque de virutas • Mecanizado por abrasión • Mecanizado de fundición

2. Centro de trabajo:

C/ Calle Vitoriabidea 9-B

01003 Vitoria-Gazteiz

Araba/Álava

Teléfono: 945 76 34 56

vitoriabidea@mekala.es

- Mecanizado de precisión: se realizan mecanizados metálicos y no metálicos con los materiales más usados, que son el aluminio de alta calidad, plásticos térmicos, el nylon, el latón, entre otros materiales.
- Mecanizado de piezas metálicas



ANEXO 2

CONTRATO DE ENCARGO

En Bilbao, a 23 de diciembre de dos mil veintitres:

REUNIDOS

De una parte,

Don **ANTONIO LAUCIRICA ROMO** mayor de edad, quien en su calidad de Director de Administración y Administrador Solidario, actúa en nombre y representación de la entidad MEKALA S.L, domiciliada en c/ Ortiz de Zarate 20 1º C, 01010 Vitoria (Álava) provista del C.I.F B48418073, en adelante y a los efectos del presente contrato, **EL CLIENTE.**

Y, de otra parte,

Doña **ARGIÑE DELGADO MARDARAS** y Doña **ENERITZ EPELDE DE LA TORRE**, mayores de edad, quienes en su calidad de Administradores actúan en nombre y representación de **ZURE BAKEA AUDITORES S.L**, con despacho profesional en c/ Colón de Larreategui número 50 2º C, 48001 Bilbao (Bizkaia) provista del C.I.F. B12345678, en adelante y a los efectos del presente contrato, **EMPRESA AUDITORA.**

Ambas partes se reconocen mutua y recíproca capacidad legal para obligarse y contratar y manifiestan lo siguiente:

MANIFIESTAN



- I. Que **EL CLIENTE** está interesado en encargar la realización de una auditoría socio-laboral de legalidad con el objeto, alcance y otras condiciones que posteriormente se detallarán.
- II. Que, por su parte, **EMPRESA AUDITORA** dispone de una organización profesional con la capacitación y especialización técnicas requeridas para la realización de auditorías socio-laborales.
- III. Que, tras los previos y pertinentes intercambios de información mantenidos a tal efecto, convienen los comparecientes la formalización del presente **CONTRATO DE ENCARGO PROFESIONAL**, con arreglo a las cláusulas definidas en el siguiente apartado.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Objeto de la auditoría.

Constituye el objeto del presente encargo la realización de una auditoría socio-laboral de legalidad para proceder a la verificación del grado de adecuación del **CLIENTE** a la normativa legal en materia laboral y de Seguridad Social, en cuyo informe final se emitirá una opinión técnica (favorable, con salvedades, desfavorable o denegada) respecto a cada área de riesgo determinada en el alcance, consignando, en su caso, las salvedades con efecto significativo detectadas.

La **EMPRESA AUDITORA** llevará a cabo la auditoría de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente aplicable, Convenio Colectivo, criterios interpretativos jurisprudenciales y/o doctrinales, criterios técnicos y resoluciones de los órganos y cuerpos especializados de la Administración, normas técnicas de auditoría publicadas por CEAL, otras normas de auditoría comúnmente aceptadas, y concluirá con la redacción de un informe final emitiendo una opinión favorable, desfavorable, denegada, o con salvedades, en relación a las áreas de riesgo prefijadas en su alcance.



Quedan expresamente excluidas del objeto de este contrato toda clase de actuaciones profesionales de consultoría o elaboración de recomendaciones.

SEGUNDA. - Alcance de la auditoría.

El alcance sustantivo de la auditoría vendrá referido y limitado a las siguientes áreas de riesgo:

- A. Obligaciones formales de la empresa y sus trabajadores
- B. Relación jurídica socios, administradores y directivos
- C. Contratación
- D. Salarios y retribuciones
- E. Afiliación y cotización a la Seguridad Social
- F. Tiempo de trabajo, descansos y permisos
- G. Clasificación profesional, promoción en el trabajo y movilidad funcional
- H. Movilidad geográfica
- I. Modificación sustancial de condiciones de trabajo
- J. Suspensiones y extinciones
- K. Representación legal de los trabajadores
- L. Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud
- M. Contenciosos pendientes

En todo caso quedará excluido del alcance de este encargo profesional cualquier área o subárea que no esté expresamente reseñada como incluida.

El alcance temporal de la auditoría estará limitado a 1 año, es decir, del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

En el alcance cuantitativo de la auditoría se entienden incluidos los 3 centros de trabajo de la Empresa y todos los trabajadores en alta a la fecha de inicio de los trabajos,



excepto en lo relativo a salarios en que, a través de la aplicación de la técnica de descubrimiento, se seleccionará una muestra representativa.

TERCERA. - Independencia y responsabilidad profesional del auditor.

Para la ejecución de los trabajos contratados, la **EMPRESA AUDITORA** designa al siguiente equipo de profesionales:

Auditor jefe Doña ENERITZ EPELDE DE LA TORRE
Socio-auditor de ZURE BAKEA AUDITORES S.L
Miembro núm. 1234 Asociación Española de Auditores
Socio-Laborales

Auditor Colaborador	Don ARGÍÑE DELGADO MARDARAS Socio-auditor de ZURE BAKEA AUDITORES S.L Miembro núm. 2345 Asociación Española de Auditores Socio-Laborales
----------------------------	---

CUARTA. - Confidencialidad y secreto profesional. -

La **EMPRESA AUDITORA** observará la más estricta confidencialidad sobre toda información comunicada por **EL CLIENTE**, así como respecto de los resultados obtenidos, comprometiéndose a utilizarla únicamente para esta finalidad.



Para la colaboración con la **EMPRESA AUDITORA** y acceso a la información resultante de su actividad profesional, **EL CLIENTE** designa a las siguientes personas de su organización:

Nombre	Cargo o empleo
<i>Don ANTONIO LAUCIRICA ROMO</i>	Director de Administración-Apoderado
<i>Don ROBERTO GOMÉZ ACEBO</i>	Responsable de Recursos Humanos

QUINTA. - Responsabilidad del CLIENTE. -

Es responsabilidad del administrador de la sociedad **CLIENTE** la conformidad y veracidad de la información facilitada a la **EMPRESA AUDITORA**, a cuyo efecto se compromete a evacuar el trámite de alegaciones al informe provisional, así como a suscribir Carta de Manifestaciones con antelación a la recepción del informe final.

SEXTA. - Planificación y ejecución. -

Ambas partes se comprometen lealmente a favorecer el efectivo cumplimiento de las actuaciones y plazos de ejecución acordados.

SÉPTIMA. - Entrega de documentación. -

La **EMPRESA AUDITORA** solicitará a **EL CLIENTE**, por escrito, la documentación y/o información necesaria para la realización de la actividad encomendada, quien deberá entregarla en el plazo acordado.



En el supuesto caso de que **EL CLIENTE**, una vez requerido expresamente para ello, persistiese en su demora sin causa justificativa alguna, habilitará a la **EMPRESA AUDITORA** para determinar si la misma resulta esencial o no para el buen fin de los trabajos encomendados.

De entender la **EMPRESA AUDITORA** que, efectivamente, la documentación y/o información no aportada o aportada de modo incompleto, le impide emitir un informe con las mínimas garantías de fiabilidad, podrá proceder a la rescisión del contrato, sin perjuicio alguno de su derecho al percibo de los honorarios profesionales devengados hasta ese momento. Por el contrario, de estimar la **EMPRESA AUDITORA** que no resultan esenciales, continuará con su actividad, consignando en el informe las salvedades y referencias oportunas a la falta de la mencionada documentación y/o información.

La rescisión del presente contrato se realizará conforme lo establecido en la “**CLÁUSULA II**” recogida en el presente contrato.

OCTAVA. - Visitas a los centros de trabajo. -

El equipo profesional designado por la **EMPRESA AUDITORA** queda expresamente autorizado para personarse en el centro o centros de trabajo de **EL CLIENTE** para la realización de su trabajo cuando a su criterio resulte necesario, así como para entrevistar al personal y a los representantes legales de los trabajadores sobre aquellas cuestiones relacionadas directamente con el objeto del presente encargo y que a su juicio resulten necesarias.

La realización de las mencionadas visitas deberá, en la medida de lo posible, ajustarse al calendario establecido en el “**ANEXO NÚMERO 2**”, y de forma que se perturbe al mínimo el normal funcionamiento de la actividad de la empresa, informando siempre y en todo caso con carácter previo a **EL CLIENTE**.

NOVENA. - Condiciones de acceso a los papeles de trabajo. -

Los papeles de trabajo confeccionados en relación con la auditoría son propiedad de la **EMPRESA AUDITORA** y quedarán bajo su custodia, si bien **EL CLIENTE** podrá solicitar copia de aquellos que pudieran resultar de su interés para examen de algún aspecto concreto del informe final.

DÉCIMA. - Conservación de documentación y custodia

La **EMPRESA AUDITORA** deberá conservar y custodiar durante cinco años, a contar desde la fecha del informe, la documentación de la auditoría, incluidos los papeles de trabajo de la persona auditora que constituyen las pruebas, así como el soporte de las conclusiones que consten en el informe.

El archivo permanente de papeles de trabajo es un conjunto coherente de documentación conteniendo información de interés permanente y susceptible de tener incidencia en auditorías sucesivas. Del mismo modo, se archivan los papeles de trabajo que contengan toda la información relativa a la adecuación socio laboral y de igualdad sujeta a la auditoría.

UNDÉCIMA. - Rescisión del contrato. -

Con amparo en lo dispuesto en el “*Artículo 1.124 del Código Civil*”, la **EMPRESA AUDITORA** quedará facultada para rescindir el presente contrato en cualquier supuesto de incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por **EL CLIENTE**, en especial:

- Cuando le fuese negada la información y/o documentación requerida que a su criterio considerase esencial o le fuese proporcionada y/o entregada con demora reiterada e injustificada.

- Por impago de los honorarios profesionales acordados.

DUODÉCIMA. - Protección de datos personales. -

Conforme a lo dispuesto en la *“Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”* y según el *“Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016”*, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la *“Directiva 95/46/CE”* (Reglamento General de Protección de datos) se informa a **EL CLIENTE** de que los datos solicitados y requeridos serán utilizados por la **EMPRESA AUDITORA** única y exclusivamente para la realización de los servicios requeridos.

Cada una de las partes mantendrá indemne a la otra respecto de los posibles incumplimientos en que pudiera incurrir en materia de protección de datos de carácter personal.

A los efectos indicados, **EL CLIENTE** otorga su consentimiento expreso para la inclusión de sus datos en el fichero automatizado correspondiente a la **EMPRESA AUDITORA**, así como el tratamiento informático y la conservación de sus datos personales.

EL CLIENTE podrá ejercitar los derechos de cancelación y rectificación sobre sus datos, mediante comunicación escrita a la **EMPRESA AUDITORA**, remitida por medio del correo electrónico [“dpo@zurebakeaasesores.eus”](mailto:dpo@zurebakeaasesores.eus), o por medio de una carta certificada enviada a la siguiente dirección: Colón de Larreategui número 50 2º C, 48001 Bilbao (Bizkaia), enviando una copia del DNI o pasaporte y rellenando el formulario correspondiente a tal efecto de la *“Agencia Estatal de Protección de Datos”*. En cualquier caso, tanto **EL CLIENTE** como la **EMPRESA AUDITORA** proporcionarán cumplimiento hacia las obligaciones que les son impuestas por la normativa de protección de datos vigente, adoptando las medidas de seguridad oportunas e implementando los procedimientos



y medidas adecuados para atender, en tiempo y forma, las peticiones de ejercicio de los derechos de los interesados.

La **EMPRESA AUDITORA** se compromete a conservar aquellos datos que sean estrictamente necesarios, de conformidad con lo establecido en las “*Normas Técnicas de CEAL*”, para justificar así la prestación de sus servicios profesionales y por el tiempo de prescripción legalmente establecido.

DECIMOTERCERA. - Cláusula de sumisión expresa:

Ambas partes con renuncia expresa a su fuero y domicilio, si lo tuvieran, se someten a la jurisdicción de los *Juzgados de Vitoria*, y superiores jerárquicos, para la discusión litigiosa sobre la interpretación y/o aplicación del presente contrato. Finalmente, y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes el presente contrato y sus dos documentos anexos en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

**Fdo.: ENERITZ
EPELDE DE LA
TORRE**

**Fdo: ARGÍÑE DELGADO
MARDARAS**

**Fdo: ANTONIO
LAUCIRICA ROMO**

		
---	---	---

ANEXO 1
CENTROS DE TRABAJO AUDITADOS

DIRECCIÓN	ACTIVIDAD PRINCIPAL
Sede central: C/ Ortiz de Zarate 20 1ºC, 01010- Vitoria-Gazteiz Araba/Álava C.I.F B48418073. Teléfono 945 22 82 00 e-mail: sede@mekala.es	• Podemos ayudarles en el diseño de su pieza y en el desarrollo del producto, siempre que se requiera, bajo un contrato de confidencialidad. • Nuestro objetivo es encontrar conjuntamente con el cliente la máxima optimización de funcionalidad y coste.

1. Centro de trabajo: C/ San Miguel de Acha, 8. Pol. Industria Ali-Gobeo 01010 Apartado 2034 01010 Vitoria/Gasteiz Araba/Álava Teléfono 945 22 15 42 ali-gobeo@mekala.es	● Mecanizado por desprendimiento de material o arranque de virutas ● Mecanizado por abrasión ● Mecanizado de fundición
2. Centro de trabajo: C/ Calle Vitoriabidea 9-B 01003 Vitoria-Gazteiz Araba/Álava Teléfono: 945 76 34 56 vitoriabidea@mekala.es	● Mecanizado de precisión: se realizan mecanizados metálicos y no metálicos con los materiales más usados, que son el aluminio de alta calidad, plásticos térmicos, el nylon, el latón, entre otros materiales. ● Mecanizado de piezas metálicas